Câu	Đáp án (chỉ có giá trị tham khảo)
1	- Bên thuê phải đặt cọc cho bên cho thuê: 3tháng tiền thuê, để đảm bảo thực hiện hợp đồng, số tiền này sẽ được hoàn trả lại khi hai bên chấm dứt hợp đồng. - Giá thuê không thay giá thuê trong:2 năm đầu. từ năm thứ 3 trở đi, giá thuê sẽ được điều chỉnh lại nhưng không quá +20%
2	- HĐ phải do người đại diện theo pháp luật Cty ký tên và đóng dấu Cty, nếu người đại diện uỷ quyền phải có văn bản uỷ quyền. - Cty SH có chức năng cho thuê mặt bằng không.
3	- có thể nếu các bên đã thoả thuận trong HĐ
4	- Căn cứ vào điều khoản thoả thuận trong HĐ, nếu BK chậm thanh toán tiền thuê trong vòng 2tháng thì SH có quyền lấy lại mặt bằng thuê - Từ 25/12/X-6 đến 2/X-3 BK chỉ mới thanh toán được 550 triệu đã vi phạm điều khoản thanh toán trong HĐ, đủ cơ sở để SH lấy lại mặt bằng cho thuê. -Điều 490 BLDS quy định: BK phải trả lại mặt bằng thuê, trả tiền thuê còn thiếu trong thời gian chậm trả và bồi thường thiệt hại cho SH.
5	- Căn cứ Điều 487 BLDS: có quyền đòi thanh toán các chi phí sửa chữa nếu bên cho thuê đồng ý .Trong HĐ SH đã đồng ý cho BK sửa chửa nhỏ. Vì vậy BK có cơ sở để yêu cầu SH thanh toán các chi phí sửa chữa hợp lý của mình. Muốn vậy, Cty BK phải cung cấp các chứng cứ, hoá đơn hợp lý - Ngoài ra, Cty BK còn được khấu hao theo nguyên tắc khấu hao tài sản. - Nguyên nhân của việc bất đồng: là việc bên cho thuê đã đòi tăng giá thuê lên 300 triệu đồng/tháng . Dẫn đến Cty BK không chịu thanh toán tiền thuê đúng hạn như thoả thuận trong HĐ. Trong trường hợp này lỗi trước hết thuộc về bên cho thuê đã tăng giá thuê bất hợp lý.
6	- Tiền thuê còn thiếu: 1,3tỷ -> ok - Tiền lãi chậm thanh toán theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng: được chấp nhận từ 25/12/X-6 co đến tháng 2/X vì Cty BK chỉ mới thanh toán được 550 triệu. Từ 3/X-3 khó có thể chấp nhận vì lỗi trước tiên do SH tăng giá thuê bất hợp lý - và phí luật sư, thiệt hại trong thời gian tranh chấp -> khó được chấp nhận vì lỗi trước tiên là do Cty KK đã tăng giá thuê bất hợp lý.
7	- Điều 33 + Điều 25: TA quận Tân Bình hoặc TA Quận 10

LS.TVPL/HPTN-19/240

Công ty trách nhiệm hữu hạn Connell Bros (sau đây gọi là "Connell Bros"), một công ty được thành lập tại Canada, là nhà phân phối các sản phẩm hóa chất dùng cho ngành công nghiệp dệt may của nhiều hãng sản xuất hóa chất nổi tiếng của Bắc Mỹ. Phát hiện Việt Nam là một thị trường tiềm năng, đầu năm X-2, Connell Bros muốn tìm kiếm cơ hội để có thể đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại thị trường này. Đại diện của Connell Bros đến văn phòng luật sư của anh (chị) xin được tư vấn về môi trường pháp lý ở Việt Nam cũng như các khả năng đưa vào thị trường Việt Nam các mặt hàng do Connell Bros phân phối.

Câu hỏi 1 *(1,5 điểm): Anh (chị) hãy:*

a. Tư vấn cho Connell Bros về các phương án giúp công ty này phân phối các sản phẩm của mình tại Việt Nam

b. Phân tích ưu điểm và nhược điểm của từng phương án, từ đó đề xuất phương án mà anh (chị) cho là hiệu quả nhất

Tình tiết bổ sung

Cuối cùng, Connell Bros đã quyết định mở văn phòng đại diện tại Việt Nam (trụ sở văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh). Connell Bros đã bước đầu có quan hệ làm ăn với nhiều đối tác của Việt Nam. Tháng 7 năm X-1, ông Võ Văn Nga, trưởng văn phòng đại diện